

1502320-80.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... indivíduo que estaria promovendo o tráfico de drogas. O informante não nomeou o responsável pelo tráfico, se limitando a descrever que seria um mototaxista que residiria próximo ao mesmo local de residência do acusado. A fim de verificar a veracidade da informação, os policiais realizaram patrulhamento na área e avistaram o acusado dispensar um objeto ao perceber a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502320-80.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502320-80.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2300709/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 15009237 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2867/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2300709 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2300709 - 02º D.P. TUPÃ, 2867/20/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL VIEIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIEL VIEIRA PEREIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rua José Keler nº 581, Parque São Pedro, cidade e comarca de Tupã, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas consistentes em um invólucro contendo 19,98g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 119/120).

A denúncia foi recebida em 26/06/2021 e, ante a ausência de causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 129/132).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas e o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais orais requerendo o julgamento parcialmente procedente da denúncia. Sustentou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A Defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a declaração da ilicitude probatória decorrente da abordagem realizada unicamente em razão da atitude suspeita. Sustentou a violação de domicílio em inobservância ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo com a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Postulou a adoção do regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Termos de Depoimento (fls. 3/5), Termo de Interrogatório (fl. 6), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 11), Laudo Pericial (fls. 15/17), bem como nas demais provas produzidas em juízo.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

As testemunhas policiais Guilherme Alves Valentim e Alex dos Reis Pacheco relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando um transeunte comunicou que um mototaxista estava nas imediações das Casinhas adquirindo entorpecentes para posterior fracionamento e venda. Não foi informado quem era o indivíduo nem a exata localização dele, apenas a região aproximada. Se dirigiram à localidade descrita e, durante o patrulhamento, observaram o acusado dispensar um objeto ao solo quando percebeu a aproximação policial. Abordado, inicialmente nada de ilícito foi encontrado, mas ao recuperar o objeto dispensado por ele constatarem ser uma porção de maconha. Indagado, o réu alegado que tinha comprado o entorpecente nas Casinhas e que eram destinadas a consumo pessoal. O outro indivíduo que estava no mototaxi afirmou que também só iria consumir o entorpecente. O denunciado autorizou que os policiais ingressassem em sua residência e no local nada de ilícito foi localizado, apenas quantia em dinheiro. O acusado não é conhecido dos meios policiais. A informação inicialmente recebida sobre o autor do tráfico era de um "mototaxista que reside na Cohab I", e o réu satisfaz tal descrição.

Em seu interrogatório judicial, o réu Gabriel Vieira Pereira disse que um dia antes dos fatos foi até as Casinhas e comprou a porção de droga para consumo pessoal. Na data dos fatos, após voltar do serviço, chamou seu amigo para fumarem um cigarro. Estava com seu amigo em via pública quando os policiais chegaram, antes de iniciarem o consumo da droga. Além do entorpecente, trazia um dechavador, pois iria realizar o consumo no momento da chegada da guarnição. Durante a abordagem, entregou espontaneamente os entorpecentes, bem como permitiu o ingresso na sua residência para constatarem que não existiam outras drogas. O dinheiro encontrado na casa era do auxílio emergencial sacado poucos dias antes. Negou ter realizado a venda de entorpecentes.

Como se verifica dos autos, policiais militares receberam comunicação de um transeunte acerca de um indivíduo que estaria promovendo o tráfico de drogas. O informante não nomeou o responsável pelo tráfico, se limitando a descrever que seria um mototaxista que residiria próximo ao mesmo local de residência do acusado. A fim de verificar a veracidade da informação, os policiais realizaram patrulhamento na área e avistaram o acusado dispensar um objeto ao perceber a aproximação da guarnição. Assim, afasto a alegação defensiva acerca da irregularidade na abordagem ao denunciado, pois, diversamente do que sustentado, não foi fundamentada apenas em atitude suspeita, mas em prévia informação sobre cometimento de delito nas proximidades do local onde efetivamente visualizaram o réu dispersando um objeto, justificando a intervenção.

No tocante ao delito imputado ao réu, constata-se a apreensão de 19,98g de maconha (peso líquido), droga que o denunciado afirma que seria utilizada para consumo pessoal. A quantidade do entorpecente não é relevante para, por si só, demonstrar a traficância. Ademais, o valor de R\$ 742,00 apreendidos nos autos não foram localizados junto aos entorpecentes, mas na casa do acusado, e seriam proveniente do saque de benefício assistencial. O encontro de numerário dentro da residência, desacompanhado de quaisquer objetos ilícitos, também não demonstra de forma segura a prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, em razão da afirmativa do acusado de que os entorpecentes se destinavam a consumo pessoal, sendo quantidade pequena e desacompanhada de outros petrechos que indiquem a destinação comercial, necessária a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As penas legalmente previstas para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 são advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medida educativa. No caso, verifico que o réu é primário (fl. 146) e confessou espontaneamente o delito, de forma que adequada aplicação da pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas, servido a intimação da presente sentença como aplicação da pena.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL VIEIRA PEREIRA como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Determino a restituição do numerário apreendido (fl. 11).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA